

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5079450-92.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: GUILHERME DINIZ GONCALVES

RECORRIDO: VICENTE ALMEIDA DINIZ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS OPOSTOS PELA UNIÃO FEDERAL ALEGANDO OMISSÃO. A DECISÃO EMBARGADA NÃO PADECE DE QUALQUER VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES GOVERNAMENTAIS NAS AÇÕES SOBRE SAÚDE. TEMA 793 STF CORRETAMENTE APLICADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5079450-92.2024.4.02.5101

510014874625 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5079450-92.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: GUILHERME DINIZ GONCALVES

RECORRIDO: VICENTE ALMEIDA DINIZ

RELATÓRIO

Trato de embargos de declaração tempestivos opostos pela União contra a decisão colegiada de evento 16, que alega padecer de omissão quanto ao direcionamento da obrigação de fazer.

Pede seja a decisão integrada, a fim de que o cumprimento do comando judicial seja direcionado ao Município do Rio de Janeiro.

VOTO

Não há o que se integrar à decisão embargada. As razões embargantes não são indicativas de efetiva existência de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material no julgado. Logo, o recurso não se enquadra no permissivo do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada manteve os termos da decisão monocrática de evento 3, em que esta Relatora abordou o Tema 793 do STF e afastou a pretensão de redirecionamento do cumprimento da liminar ao Município do Rio de Janeiro.

Logo, inexistente omissão quanto ao tema, mas mero inconformismo do ente federal com o pronunciamento judicial que lhe é desfavorável.

Do exposto, inexistindo vícios de fundamentação a sanar, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

5079450-92.2024.4.02.5101

510014874624 .V2

